

기관경고·개선요구 및 통보, 현지조치

1. 제 목 : 건강검진 공가 운영 부적정

2. 관계기관 : ○○●●병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○●●병원에서는 [표 1]과 같이 2024. 5.13. '원내 병원에서 직원 건강검진 (위내시경, 대장내시경 제외)을 실시한 경우 12월 31일까지 대체휴가를 부여'하도록 노사합의 후 이를 시행하였습니다.

[표 1] 건강검진 대체 휴가 합의서 및 노사합의 안내

나. 복무규정 준수에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제29조(공가)에서는 「산업안전보건법」 제129조부터 제131조까지의 규정에 따른 건강진단, 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진 또는 「결핵

관리법」 제11조제1항에 따른 결핵검진 등을 받을 때 이에 직접 필요한 시간 또는 기간을 공가로 승인하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한 「2023년 임금 및 단체협약 협약서」 제105조(정기 건강진단)에 따르면 직원의 건강검진은 연간 8시간을 부여하도록 되어 있으며, ○○○○○부에서는 「2023년 임금 및 단체협약 체결 및 보수규정 등 개정 관련 후속조치 안내(○○○-2896, '23.12.20)」를 통해 건강검진에 대해 '건강검진 시 연간 8시간 범위 내에서 2회까지 자율적으로 분할 사용 가능(건강보험 국가검진 외 개인 검진 포함)'한 것으로 안내하였습니다.

따라서 직원이 건강검진으로 인해 근태를 사용하는 경우에는 규정에 따라 공가로 사용하여야 하며, 건강검진을 받는 데에 직접 필요한 시간에 대해 연간 8시간 범위 내에서 2회까지 자율적으로 분할하여 사용하도록 하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○●○○○병원의 2024. 5.13. ~ 11. 4 까지 건강검진 공가 사용 현황을 확인한 결과, 2024. 5.13. 노사 합의 하에 체결한 '건강검진 대체 휴가 합의서'에 의거하여 [표 2]와 같이 2024. 5. 13 이후 원내에서 직원 건강검진을 실시하고 근태를 사용한 전체 직원(#명)의 &%(#명)가 건강검진 실시일이 아닌 다른 날에 대체 휴가를 사용한 사실을 확인하였으며, 원외에서 건강검진을 실시하고도 건강검진 실시일과 다른 일자에 대체휴가를 사용한 사례(*명) 또한 확인되었습니다.

[표 2] 건강검진 관련 근태 사용 현황('24.5.13 ~ 11.4)

(단위 : 명)

다. 노사협의체 운영 및 합의에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

공단 ☞☞☞☞부는 「노사협의회 관련 안내(☞☞-960, '21.5.10)」 문서를 통하여 기관 간 형평성을 고려하여 전 공단이 적용받는 기준에 대해 합의를 진행하거나 현장 노사협의회 권한 범위 외 안전일 경우 사전에 본사 담당부서와 협의해야 하며 협의 결과 등을 본사 ☞☞☞☞부에 제출토록 안내하였습니다.

따라서 ○●○○○병원은 건강검진 공가에 대한 대체휴가 부여와 같이 공단 전체에 영향을 주는 기준에 대해 현장 노사협의를 통해 결정 시 다른 소속기구와의 형평성 문제 발생을 고려하여 복리후생 담당부서인 ☞☞☞☞부와 사전에 충분한 협의를 통해 진행해야 하고, 「복무규정」에서 규정하고 있는 건강검진 공가가 본래 취지에 맞게 운영될 수 있도록 공단의 총괄적인 검토 결과를 토대로 관련 업무를 추진해야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○●○○○병원에서는 2024년 4월 노조로부터 「검진관련 대체 휴가 협의 건(◇◇◇ 제2024-14호, '24.4.19)」 문서 접수 후 ☞☞☞☞부와 사전 협의없이 「건강검진 관련 대체휴가 협의 노사 요구안 검토의견(◆◆◆-2558호, '24.4.24)」 문서를 통해 '원내 건강검진 유도', '원외 검진자 및 원내 검진자 휴가 형평성 기대' 등 노조 요구 안에 따른 검토결과와 관련하여 내부결재를 받았으며,

정식 노사협의회 개최 없이 2024. 5. 1.자로 '건강검진 대체 휴가 합의서' 체결 후 2024. 5. 13.자로 합의서 중 일부 내용을 정정하여 2024. 5. 16.자로 재합의 하였으며 '원내 병원에서 직원 건강검진(위내시경, 대장내시경 제외)을 실시한 경우 12월 31일까지 대체휴가를 부여'하도록 하는 최종 노사 합의사항을 원내에 공문으로 안내한 후 이를 시행하였습니다. 또한 노사 합의사항에 대해 합의 이후에도 ☞☞☞☞부에게 별도로 알리지 않아 감사일까지 위 합의사항에 대해 ☞☞☞☞부에서 전혀 인지하지 못하고 있었던 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

●●●●병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●●●병원장은

- (나)관련, 원외 건강검진 실시 후 건강검진 실시일과 다른 일자에 사용된 대체휴가 건(*명)에 대해 연차로 근태내역을 정정하시기 바라며,(현지조치)
- (나)관련, 건강검진 공가를 공단 「복무규정」 제29조의 기준에 맞게 운영하시기 바라며,(개선)
- (다)관련, 공단 전체에 영향을 주는 기준에 대해 현장 노사협의를 통해 결정 시 복리후생 담당부서인 ♡♡♡♡부와 충분한 사전 협의 후에 진행하시기 바랍니다.(통보)

○ ▲▲이사는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 ●●●●병원에 「기관경고」 조치하시기 바랍니다.(기관경고)